

Nr. 19 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 25. Januar 1938, 11 Uhr

R 43 II/286, Bl. 117–118 Niederschrift des RIM, Abschrift¹

Anwesend: MDgt. Hering (Vorsitz), ORR Globke (RIM); MR Koehler, AGR Saage (RJuM); RR Reischauer (StdF); RKabR Killy; RPräsR Koerner, MR v. Wulffen (StMPrk).

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

[NAMENSFÜHRUNG DER EHEMALIGEN FÜRSTENHÄUSER]

Die Besprechung des vom Reichs- und Preußischen Minister des Innern vorgelegten Entwurfs einer Zweiten Verordnung zur Durchführung des Namensänderungsgesetzes², in der die Namensführung der ehemals landesherrlichen Familien geregelt werden sollte, ergab folgendes:

1. Ein Vertreter der Präsidialkanzlei äußerte Bedenken dagegen, daß die Bezeichnungen der ehemaligen Fürstenhäuser auf Grund einer Durchführungsverordnung zum Namensänderungsgesetz geregelt werden sollten. Der Entwurf gehe von der unrichtigen Auffassung aus, die auch im Art. 119 der Weimarer Verfassung³ zum Ausdruck gekommen sei, daß die Bezeichnungen der ehemaligen Fürstenhäuser Namensbestandteile seien, während es sich dabei – wie bei den übrigen Adelsbezeichnungen mit Ausnahme des einfachen „von“ – um öffentlichrechtliche Titel handle. Auf diese Verknennung der Rechtslage in der Weimarer Verfassung seien die jetzt bestehenden Schwierigkeiten (Frage der Deklination, der weiblichen Form usw.) zurückzuführen. Wenn jetzt eine Neuregelung durchgeführt werde, hindere nichts, eine der ursprünglichen Rechtslage entsprechende Regelung zu treffen und die Bezeichnungen der Fürstenhäuser als Titel anzusehen. Wenn die Frage überhaupt in einer Durchführungsverordnung geregelt werden solle, dann dürfe sie demgemäß nicht in einer Durchführungsverordnung zum Namensänderungsgesetz⁴ geregelt werden, sondern in einer Durchführungsverordnung zum Titelgesetz⁵. Zweckmäßiger scheine ihm aber die Regelung in einem besonderen Gesetz; in einer Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz könnten dann die Bezeichnungen der einzelnen Fürstenhäuser festgelegt werden, nachdem der Führer und Reichskanzler hierüber entschieden habe. Die Vertreter des Innenministeriums äußerten demgegenüber Bedenken, die geltende Auffassung, daß die ehemaligen Adelsbezeichnungen als Namensbestandteile gelten, aufzugeben. Es werde politisch nicht verstanden werden, wenn man heute wieder vererbliche Titel anerkenne, es sei zudem wenig zweckmäßig, dies gerade in einem Augenblick zu tun, in welchem man auf der anderen Seite die Weiterführung der bisher geführten Bezeichnungen beschränken wolle. Gegen den Vorschlag, die Regelung in einem besonderen Gesetz vorzunehmen, seien grundsätzlich Bedenken nicht zu erheben. Wenn die Form einer Durchführungsverordnung zum Namensänderungsgesetz gewählt worden sei, so sei dies geschehen, weil diese Regelung der Angelegenheit eine ihr nicht zukommende Bedeutung nehme, die ihr sonst leicht beigelegt

¹ Der Rkei erst am 9. 6. 1938 übersandt; R 43 II/286, Bl. 116; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12432. Auch in R 1501/127425, Bl. 8–12. Teilnehmerliste: R 1501/127430, Bl. 161. – Zu der Besprechung hatte der RIM mit Schreiben vom 15. 1. 1938 den RMRk, StMPrk, RJuM und StdF eingeladen; ebd. Bl. 160; R 43 II/286, Bl. 112f. Vorgeschichte s. ARH IV, Nrr. 150 und 156.

² Vorlage vom 10. 12. 1937; wiedergegeben in ARH IV, Nr. 156 Anm. 4.

³ Art. 119 WRV betraf den Schutz der Ehe. Gemeint ist Art. 109: ARH IV, Nr. 150 Anm. 2.

⁴ Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vom 5. 1. 1938 (RGBl. I S. 9); vgl. ARH IV, Nr. 168.

⁵ Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen vom 1. 7. 1937 (RGBl. I S. 725); vgl. ARH IV, Nr. 28.

werden könne; auf diese Weise werde auch unter Anwendung des § 8 des Namensänderungsgesetzes⁶ am einfachsten und unauffälligsten eine Namensfeststellung ermöglicht; der Innenminister werde dabei entsprechend der ergangenen Anordnung des Führers und Reichskanzlers im Einzelfall vor Erteilung eines Bescheides nach § 8 eine Entscheidung des Führers und Reichskanzlers durch Vermittlung der Präsidialkanzlei einholen. Die Vertreter des Justizministeriums und des Stellvertreters des Führers sprachen sich gleichfalls dagegen aus, an der geltenden rechtlichen Beurteilung der ehemaligen Adelsbezeichnungen als Namensbestandteil und nicht als Titel etwas zu ändern. Die Regelung in einer Durchführungsverordnung zum Namensänderungsgesetz sähen sie als geeignete Lösung an, ohne indes gegen eine Regelung der Frage in einem besonderen Gesetz Bedenken zu haben.

2. Es wurde die Frage erörtert, ob die Regelung lediglich die bis 1918 regierenden Fürstenhäuser erfassen solle, oder auch diejenigen, deren Landeshoheit bereits früher in Wegfall gekommen sei. Die Vertreter des Reichsjustizministeriums und der Präsidialkanzlei traten für die letztere Lösung ein. Die Vertreter des Innenministeriums wiesen demgegenüber darauf hin, daß die vorgesehene Regelung die ehemals regierenden Häuser in der Namensführung schlechter stelle als die übrigen Fürstenhäuser. Es bestehe keine politische Notwendigkeit, den Kreis der regierenden Häuser über die bis 1918 regierenden auszudehnen. Die Weisung des Führers und Reichskanzlers⁷ widerspreche dieser Auslegung nicht.

3. Der Vertreter des Stellvertreters des Führers warf die Frage auf, aus welchem Grunde die in dem ersten Entwurf der Verordnung enthaltene Vorschrift, daß zusammengesetzte Namen⁸ nicht mehr geführt werden dürften, fallengelassen worden sei. Ein Vertreter des Innenministeriums erklärte hierzu, daß der erste Entwurf eine Regelung der Namensführung des gesamten Adels vorgesehen habe. Nachdem die Regelung auf die Namensführung der ehemals regierenden Häuser beschränkt werde, könne man diesen nicht gut die Führung zusammengesetzter Namen verbieten, während sie den übrigen ehemals adligen Familien gestattet bleibe; das ohnehin schon weitgehend auseinandergehende Recht der Namensführung des ehemaligen Adels werde dadurch noch zersplitterter. Die Vertreter des Stellvertreters des Führers und der Präsidialkanzlei waren demgegenüber jedoch der Ansicht, der Vorteil, der mit dem Wegfall der zusammengesetzten Namen – sei es auch nur auf einem Teilgebiet – verbunden sei, wiege den dadurch verursachten Nachteil einer weiteren Zersplitterung des adligen Namensrechts auf.

4. Zu der Vorschrift, daß Bezeichnungen nicht mehr geführt werden dürfen, die dem Ausdruck der landesherrlichen Gewalt dienten oder die einen Anspruch auf künftige Erlangung der landesherrlichen Gewalt ausdrückten, wurde erörtert, welche Bezeichnungen unter dieses Verbot fallen. Ein Vertreter der Präsidialkanzlei gab der Meinung Ausdruck, daß hierunter die Bezeichnungen Kaiser, König, Großherzog, Markgraf und Landgraf sowie Kronprinz und Erbgroßherzog zu rechnen seien, nicht dagegen die Bezeichnungen Herzog und Fürst, da diese auch als Bezeichnungen nicht regierender Fürsten vorgekommen seien. Die Vertreter des Innenministeriums vertraten demgegenüber die Ansicht, das Verbot beziehe sich auf alle Bezeichnungen, die nur dem regierenden Chef des Fürstenhauses und seinem zur Nachfolge berufenen Sohn, nicht dagegen den nachgeborenen Familienmitgliedern zugestanden hätten. Ein Vertreter des Justizministeriums war der Auffassung, das Verbot finde auch auf die den regierenden Fürsten ehemals zustehenden Ehrenprädikate wie Majestät, Königliche Hoheit u. ä. Anwendung.

⁶ Befugnis des RIM zur Entscheidung strittiger Namensfälle; s. ARH IV, Nr. 168 Anm. 5.

⁷ Hitler wünschte die Namensregelung auf die ehem. landesherrl. Familien zu beschränken: ARH IV, Nr. 156 Anm. 4; auch Vm. Stuckarts in R 1501/127430, Bl. 150.

⁸ Gemeint waren Titulaturen wie die des ehem. reg. Herzogs von Anhalt als „Herzog von Anhalt, Herzog zu Sachsen, Engern und Westfalen, Graf von Askanien“; s. Erläuterung des RIM zum Erstentw. der DVO vom 23. 11. 1937: R 43 II/286, Bl. 98ff.

Da eine weitere Klärung der offenen Fragen nicht möglich war, wurde vereinbart, hierüber nach Möglichkeit eine Entscheidung des Führers und Reichskanzlers herbeizuführen⁹.

⁹ Die Differenzen ließen sich weder in anschließ. Referentenverhandlungen überwinden noch gelang es RM Frick bzw. unternahm es StMPrk Meissner, die offenen Fragen bei Hitler zur Entscheidung zu bringen; s. hierzu die Vorlage von StS Stuckart, 19. 5. 1938: R 1501/127425, Bl. 4–6. Nach dem „Anschluß“ Österreichs stellte sich das Problem neu, weil nun auch die Namensführung des ehem. österr. Adels mit der im Altreich in Einklang zu bringen war. Dies nahm der RIM zum Anlaß, nun die Rkei einzuschalten: Dok. Nr. 178.

Zitierhinweis

Nr. 19 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 25. Januar 1938, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d019>